

כלאי הכרם

אשר טרגין

בתורה אנו מצווים על איסור כלאיים גם בצמחים וגם בבעלי חיים. בכלאים בצומח אנו מוצאים שני סוגים: כלאי זרעים וכלאי הכרם. בכלאי הכרם מדובר בשילוב בין זרעים לגפנים בכרם — זרעים בכרם גם חרצן (זרע הגפן) וגם זרעים אחרים. במאמר זה נבחן את כלאי הכרם, ובעיקר את היחס בינם ובין כלאי זרעים — האם הם שווים במהותם, או שונים זה מזה.

כלאי הכרם בתורה

בתורה מצוי חילוק ברור בין כלאי זרעים לכלאי הכרם. כלאי זרעים מופיעים בויקרא (יט, יט): "אֶת חֲקֹתֵי תְשֻׁמְרוֹ, בְּהִמָּתֵךְ לֹא תִרְבֶּיַע כְּלָאִים, שֶׁדָּבָר לֹא תִזְכַּע כְּלָאִים, וּבְגָד כְּלָאִים שֶׁעֲטָנָז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ." לעומת זאת, איסור כלאי הכרם מובא בספר דברים (כב, ט-יא): "לֹא תִזְכַּע כְּרֶמֶךְ כְּלָאִים, כִּן תִּקְדָּשׁ הַמִּלְאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְכַּע וּתְבוֹאֵת הַכֶּכֶם. לֹא תִתְרַשׁ בְּשׂוֹר וּבְחֶמֶר יִחְדָּו. לֹא תִלְבֹּשׁ שֶׁעֲטָנָז, צֶמֶר וּפְשָׁתִים יִחְדָּו."

בשני המקומות מופיעים האיסורים בהקשר לאיסורים דומים — הרבעת בהמות משונות ושעטנז — כך שנראה שהם שווים מבחינת תוכנם. אולם המסגרת שבה מובאים שני הלאווים שונה לגמרי. איסור כלאי זרעים מופיע בויקרא בין איסור שנאת חברו ("לֹא תִשָּׂא אֶת אָחִיךָ בְּלִבְּךָ... וְאֶהְבֵּת לְרַעֲךָ כְּמוֹךָ") לבין איסורי עריות. לעומת זאת, איסור כלאי הכרם מופיע בין מצוות מעקה לבין איסור הוצאת שם רע על אשתו. האם יש משמעות לחלוקה הזו?

רמת האיסור

כבר ברמת האיסור מצויות דעות בראשונים המבחינות בין כלאי זרעים לכלאי הכרם. כזו היא דעת רש"י (שבת פד:), הסובר שכלאי זרעים אסורים רק מדרבנן: "וכל שכן כלאי זרעים דרבנן, דלא חיישין ליניקה" — בעוד שבכלאי הכרם מודה רש"י שהאיסור מדאורייתא. תוספות, לעומתו, סוברים שגם כלאי זרעים אסורים מדאורייתא, שהרי קיים פסוק מפורש האוסר אותם, ואף מציעים שדברי רש"י הם טעות סופר.

איסור הנאה

הבדל עקרוני נוסף בין שני סוגי הכלאים הוא איסורי ההנאה. כבר מפשט הפסוק ניכר שבכלאי הכרם אין מתייחסים רק למעשה הזריעה, אלא גם לתוצאה שממנו — "כִּן תִּקְדָּשׁ הַמִּלְאָה". מכאן לומד הספרי: "ומנין לכלאי הכרם שאסור בהנאה? נאמר

כאן קודש, ונאמר להלן קודש — מה להלן איסור הנאה, אף כאן איסור הנאה. "ובקידושין (נו:) מובא לימוד נוסף לאותו דין: "אמר חזקיה, אמר קרא: פן תקדש — פן תוקד אש."

מדוע כלאי זרעים אינם אסורים בהנאה כמו כלאי הכרם? התשובה מצויה בסוגיה בחולין, הדנה בדין "כל שתיעבתי" — עיקרון שלפיו התורה אוסרת בהנאה דברים הכרוכים באיסור, מפני שהאיסור שנעשה בהם מטיל בהם תיעוב וגועל. הגמרא שם שוקלת להשליך עיקרון זה גם על כלאי זרעים: "כלאי זרעים ליתסרו, דהא תיעבתי לך הוא? מדגלי רחמנא גבי כלאי הכרם פן תקדש — פן תוקד אש, מכלל דכלאי זרעים שרו." כלומר, הגמרא עונה שאין איסור הנאה בכלאי זרעים בשל מיעוט מפורש בכלאי הכרם — ומכאן שאין שוני מהותי בין השניים, ובשניהם קיים תיעוב, אלא שהתורה מיעטה את כלאי זרעים מדין זה.

עם זאת נראה שיש כאן הבדל שאינו טכני בלבד, אלא משקף פער מהותי בין שני האיסורים. בעוד שבכלאי זרעים הבעיה מסתכמת בעצם הערוב, בכלאי הכרם עיקר הבעיה הוא בתוצאה הנגרמת מן הערוב. אם ממשיכים במסלול זה, ניתן להבין גם את ההבדלה בתורה בין שני האיסורים: כלאי זרעים מופיעים ליד עריות ואיסור חמס, המשקפים אף הם בעיה בערוב ובשינוי שהוא גורם, בלא שהתוצאה עצמה מוצגת כדבר פגום — כפי שמסביר האבן עזרא ביחס לסמיכות לאיסור חמס: הציווי לשמור חוקים אלה בא להזהיר שלא יערבב אדם מין במין, כשם שלא יעשה חמס לזולתו. לעומת זאת, בכלאי הכרם הבעיה היא בתוצאה עצמה — ולכן סמוכים לו דיני מעקה והוצאת שם רע, ששניהם עוסקים במה שעלול להיגרם מן המעשה.

צורת הזריעה

בברכות (כב.) מצויה מחלוקת ר' יאשיה וחכמים על צורת הזריעה בכלאי הכרם: "רבי יאשיה אומר: לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד" — כלומר, בבת אחת. חכמים (המובאים בחולין פב:) סוברים שאין צורך בזריעת שני הזרעים במפולת יד דווקא.

פסיקת הרמב"ם בסוגיה זו אינה חד-משמעית. בהלכות כלאים (ה, א) הוא פוסק, לכאורה, כר' יאשיה — הזורע שני מיני תבואה או ירק עם זרע הכרם לוקה שתיים. אולם בהלכות מאכלות אסורות (י, ו) אינו מזכיר את הדרישה לזרוע שני מינים ביחד עם הגפן. ניתן ליישב זאת בכך שבהלכות כלאים מתייחס הרמב"ם לאיסור הזריעה עצמו — הדורש שני זרעים — ואילו בהלכות מאכלות אסורות מתייחס הרמב"ם לפן ההנאה שבאיסור, שאינו תלוי דווקא בזריעה משותפת. וכך אכן מוכח מהמשך דבריו (הלכה ז): "אסור לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפנים... ואם עשה כן, אף על פי שאינו לוקה, הרי זה קדש, ונאסרו שניהם בהנאה." כלומר, גם כשאין כאן איסור

זריעה של ממש, יש כאן איסור הנאה. הרמב"ם מציין כאן שגם אם לא זרע במפולת יד, הפרי כבר קידש — למרות שאינו לוקה. עולה מכאן הבנה שונה מן הפשט הרגיל בסוגיית "כל שתיעבתי": ההקדש, ואיסור ההנאה, אינם נובעים מאיסור הזריעה של כלאי זרעים, אלא מעניין עצמאי אחר.

לעומת זאת, הר"י (המובא ברא"ש, הלכות כלאים, סימן ד) סובר שפוסקים כר' יאשיה גם לעניין קידוש הכרם, כך שהכלאים אסורים רק אם נזרעו באיסור — כלומר, בבת אחת דווקא. מחלוקת זו בין הראשונים משקפת אפוא מחלוקת יסודית בטעם האיסור: האם הוא דומה לאיסור זריעה של כלאים רגיל, או שבכלאי הכרם קיים מנגנון עצמאי המבוסס על קידוש הכרם.

שיעור האיסור

בכמה מקומות בש"ס מופיע ששיעור הגידול האוסר כלאיים הוא אחד ממאתיים — כלומר, אם הגידולים נזרעו כלאיים וגדלו לאחר מכן בחצי אחוז, הם נאסרים בהנאה. כך קובעת הגמרא בפסחים (כה.): "המעביר עציץ נקוב בכרם — אם הוסיף מאתים, אסור; הוסיף — אין, לא הוסיף — לא."

בהבנת שיעור זה נחלקו הראשונים. תוספות, במספר מקומות, מבינים ששיעור זה הוא כשיעורי הביטול הרגילים בתערובת — כלאים מתבטלים באחד ממאתיים. לפי זה, כבר ברגע הזריעה הצמח אסור, אלא שאיסורו טרם משפיע במידה ניכרת; ואיסור מדאורייתא יהיה רק כאשר גידולי הכלאים מוסיפים חצי ממה שהיה קיים לפני כן. כיוון זה מתאים להבנה שהבעיה כולה בזריעה שבכלאים.

לעומת זאת, הרמב"ן (בבא בתרא ב:) מציע כיוון אחר: הבעיה בשיעור המאתיים אינה נוצרת בשעת הערוב, אלא מתחילה רק כאשר יש תוצאה של גידול בערוב, בשיעור של אחד ומאתיים — "לפיכך זרוע ובא נאסר בתוספת, ולא אמרין ראשון ראשון בטל, דהיתרא לא בטיל, אבל כשגדר בינתיים כבר בטלו בידים ונתבטל, ושוב אינו חוזר וניעור." לפי הרמב"ן, אם כן, הבעיה בכלאים אינה הערוב אלא התוצאה — הגידול. בעל "מנחת שלמה" מסביר שהרמב"ן למד את דינו מן הצורך ב"נתקדש המלאה" הכתוב בפסוק, שכן פחות ממאתים אינו נחשב כלל בשם "מלאה".

כיוון דומה עולה מהלכה נוספת בהלכות כלאי הכרם. הרמב"ם (פ"ג ה"ג) כותב: "מאימתי תבואה או ירק מתקדשין? משישרישו. ענבים — משיעשו כפול הלבן... אבל תבואה שיבשה כל צורכה וענבים שבישלו כל צורכן, אינן מתקדשות." כלומר, כדי שיהיה איסור כלאים, נדרשת השפעה הדדית בין הגפן והתבואה, כך ששתיהן עדיין בגדר "פרי" — פול לגפן ותבואה לחיטה. אפשר להבין בדברי הרמב"ם שהוא מצריך השפעה על הפרי, על התוצאה, כדי לאסור. לעומתו, הר"ש (כלאים ז, ז) סובר שאין

צורך שיהיה לגפן "כפול" כדי לאסור אותו ואת התבואה — כלומר, לשיטתו כל הבעיה נעוצה באיסור הזריעה עצמו, ולכן גם אם עוד לא צמח הפול, האיסור כבר קיים.

טעם האיסור

לאחר שהוצגו שני ההבטים בהלכות כלאי הכרם, יש לנסות ולהבין את שורשם — שתי סיבות אפשריות לאיסור ההנאה בכרם.

ר' בחיי (דברים כב, יט) מסביר שהבעיה בכלאי הכרם היא הערוב עצמו, ברובד עמוק יותר — ערבוב הכוחות העליונים, כפי שהאריך בביאורו לפסוק "אֶת הַקִּנְיָ תִשְׁמְרוּ" בפרשת קדושים. מדבריו עולה שגם כאן הבעיה היא הערוב בין שני מינים, כמו בכלאי זרעים — אלא שבכלאי הכרם מחמירים יותר, מפני שהערוב חמור יותר: כאן מערבבים לא רק בין שני מינים שונים, אלא בין שתי מערכות שונות לחלוטין — הזרעים והאילנות. ערוב כזה נחשב הרסני במיוחד, ולכן חמור יותר מדין "כל שתעבתי לך". מקרה דומה של ערבוב מערכות הוא שעטנז, שבו מעורבים צמר מן החי ופשתן מן האדמה — ולכן שניהם אסורים בהנאה.

הרמב"ם (מורה נבוכים, ח"ג פל"ז), לעומת ר' בחיי, מציג גישה שונה לגמרי: לדעתו, איסור כלאי הכרם נובע מכך שעובדי עבודה זרה בזמן קדום נהגו לזרוע שעורה וחרצן יחד, מתוך אמונה שהדבר משביח את הכרם — ומטעם זה אסרה התורה את המנהג וציוותה לשרוף את הכול, כדרך שאסרה חוקות עמים אחרות שיסודן בעבודה זרה. לפי הרמב"ם, אם כן, איסור כלאי הכרם הוא מדין "דרכי האמורי", ואינו דומה כלל לאיסור כלאי זרעים, שאינו נובע מעבודה זרה.

שני הטעמים הללו מתיישבים היטב עם שני הכיוונים ההלכתיים שהוצגו לעיל: לפי ר' בחיי, איסור ההנאה נובע מן הערוב עצמו — ערוב המשובח שבפירות עם המשובח שבזרעים, שאין אפשרות שיצא ממנו טוב, אלא רק פגיעה מוחלטת במשובח שבעולם ה'; ואילו לפי הרמב"ם, הבעייתיות בכלאי הכרם שונה לחלוטין ואינה מבוססת על איסור זריעה, אלא על מערכת עצמאית של "דרכי האמורי", שיכולה לאסור את הפרי אף כשלא נזרע באיסור גמור.

דעת ספר החינוך מעניינת בהקשר זה: מצד אחד כותב החינוך (מצווה תקמח) ששורש כלאי הכרם הוא אותו שורש של כלאי זרעים; ומאידך, לגבי איסור אכילת הכרם, כותב החינוך (תקמט) שמדובר בדין עצמאי, שכן היין — פרי הגפן — כרוך בסכנות ומכשולות רבים לבני האדם, ומשום כך גם ראשית נטיעת הכרם או זריעתו נעשית מתוך עברה, ראוי שהפרי כולו יישרף ולא ייהנו ממנו כלל. לפי החינוך, אם כן, הבעיה אינה שהפרי עצמו נפגם, אלא שהיה שותף למעשה עברה ומכשול —

ומכאן שדבריו מהווים מעין פשרה בין ר' בחיי לרמב"ם: רגל אחת בהלכות כלאי זרעים, ורגל שנייה במערכת עצמאית משלו.

מצוות שריפה

לאחר שהוצגו טעמי המצווה, ניתן להבין דין יסודי נוסף בכלאי הכרם – מצוות השריפה. שו"ת בית הלוי (ב, קסה) מביא מחלוקת ראשונים אם קיימת חובה גמורה לשרוף את הכלאיים, או שמא השריפה היא רק אמצעי מקובל לביעורם, בלא חיוב עצמאי. מתוך לשון הרמב"ם וספר החינוך משתמע צד חיוב בדבר; אך מדברי הרשב"א והריטב"א (סוכה לה.) עולה שאין חיוב שריפה מדאורייתא בערלה ובכלאי הכרם, אלא שמכיוון שהם אסורים בהנאה, השורף אותם ממילא מקיים ביעור.

ייתכן שגם כאן משתקפת ההתנגשות בין שתי המערכות שהוצגו לעיל: אם מבינים שהבעיה בכלאי הכרם נובעת מן הערוב שבו – יצירת מין חדש – הרי שהוא דומה לשעטנז, ואסור רק בהנאה, בלא חובת שריפה עצמאית. אך אם, כדעת הרמב"ם, חיוב השריפה נובע מדין עבודה זרה, אין להשוותו לשעטנז כלל.

סיכום

סקירת דין כלאי הכרם – החל מהפסוקים המבדילים בין שני האיסורים, דרך רמת האיסור, איסור ההנאה, צורת הזריעה ושיעורה, וטעם האיסור – מגלה שני כיוונים עקביים בהבנת המצווה: כלאי הכרם כהמשך ישיר של איסור כלאי זרעים, שבו מוחמר יותר בשל חומרת הערוב; וכלאי הכרם כאיסור עצמאי לחלוטין, המבוסס על מנגנון של קידוש ועבודה זרה, שאינו תלוי כלל בדיני הזריעה הרגילים.